



## CORTE DI APPELLO DI ROMA

### SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Il Consigliere designato, ha pronunciato il seguente

#### Decreto

Nel procedimento camerale n. 51529/2022 del R.V.G. di questa Corte di Appello,  
promosso

da

*Parte\_1* (c.f. *C.F.\_1* , rappresentata e difesa con  
richiesta di accesso al gratuito patrocinio dall'Avv. Emanuele Di Monte (c.f.  
*C.F.\_2* ), domiciliato presso lo studio SGE – *Org\_1*  
*[...]* oma in via Ottaviano n.9, giusta procura s  
o. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria alla pec:  
*Email\_1* *Ricorrente*

contro

*Controparte\_1* , in persona del Ministro *pro tempore*.

*Intimato*

#### Fatto e diritto

Con ricorso del 25.7.2022, *Parte\_1* ha chiesto la condanna del *[...]*  
*Controparte\_1* al pagament 13.920,00, a titolo di equo i  
on patrimoniale sofferto a causa dell'irragionevole durata di un giudizio  
civile, iniziato con atto di citazione (in opposizione a decreto ingiuntivo) dinanzi al  
Tribunale di Latina, notificato in data 26.11.1994 (RG 8148/1994), deducendo che:

- il giudizio di primo grado era stato definito con la sentenza n. 3467/2004, pubblicata in data 16.02.2004, con la quale era stata accolta parzialmente l'opposizione;
- avverso detta sentenza era stato proposto appello, con ricorso depositato in data 14.3.2014 ed il giudizio era stato definito con sentenza di parziale rigetto n. 2567/20, pubblicata in data 6.2.2020;
- il ricorso per cassazione, successivamente proposto in data 18.3.2020, era stato definito con ordinanza di improcedibilità n. 27005/21, pubblicata in data 5.10.2021;

Rilevato che in base alla data di deposito del ricorso trovano applicazione le modifiche introdotte alla legge 89/01 dalla legge di stabilità 2016 (l. 208/15);

Considerata la competenza di quest'Ufficio ex art. 3 della legge "Pinto" e la legittimazione della ricorrente in quanto parte del giudizio presupposto, va rilevata l'ammissibilità e la proponibilità del ricorso;

Ritenuto che il procedimento presupposto, sviluppatosi in tre gradi di giudizio, ha avuto una durata complessiva di anni 10 e mesi 8 circa, per cui, detratto il periodo di anni 6, ritenuto ragionevole per l'espletamento dei tre gradi di giudizio e quello intercorso tra il giorno in cui è iniziato a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa, va riconosciuto, nella specie, un ritardo irragionevole di anni 5, dovendosi tener conto della frazione di tempo superiore a sei mesi;

Ritenuto che va riconosciuto il pregiudizio non patrimoniale sofferto per la lungaggine del procedimento dato che, in materia, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente (Cass. 26497/19; 7325/15);

Ritenuto che, ai fini della determinazione dell'indennizzo, per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il primo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 89/2001, col quale sono stati fissati i limiti entro cui di regola deve operarsi la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale (Cass. 14521/19);

Valutato, in base alla citata ultima disposizione, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione e tenuto conto dell'esito del giudizio presupposto, sfavorevole alla ricorrente; la natura degli interessi coinvolti e della presumibile non particolare partecipazione emotiva derivante dall'attesa della conclusione di quel procedimento, caratterizzato da una non particolare rilevanza della posta in gioco, non incidente su diritti primari, appare equo, ex art. 2056 c.c., liquidare la somma di 400,00 euro per ogni anno di irragionevole durata, giusto il perimetro temporale delineato e i criteri di determinazione dell'indennizzo fissati dall'art. 2-*bis* della legge citata; somma che, nella specie, va diminuita ex comma 1-*ter* in ragione dell'integrale rigetto delle domande proposte nel procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata;

Ritenuto, pertanto, che a ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto, ai ricorrenti va liquidata la complessiva somma di euro 1.400,00 (euro 280 x 5), oltre i chiesti interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Considerato, infine, quanto alle spese, che solo l'eventuale fase collegiale del procedimento camerale di equa riparazione configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato e che è la natura contenziosa del procedimento di opposizione che legittima la liquidazione delle spese in base agli onorari previsti dalla Tabella 12 allegata al d.m. 55/14, che invece, contrariamente a quanto richiesto con la nota in atti, non trova applicazione per la presente, precedente fase non contenziosa, che si esaurisce con la pronuncia del

decreto monocratico, per la quale vanno applicati per analogia gli onorari previsti dalla tabella del citato decreto per i procedimenti monitori;

Ritenuto, pertanto, che le spese possono essere liquidate come in dispositivo, dovendosi tener conto, per i compensi, del valore della causa e dell'attività spiegata, nonché dei parametri medi previsti dal d.m. 55/14, come aggiornato con d.m. 37/18, ridotti del 30% data la natura della materia, la non particolare difficoltà delle questioni affrontate, l'assenza di specifici argomenti di fatto e diritto e il modesto valore della causa e, per gli esborsi, di quelli documentati.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 3 della legge 89/01;

Ingiunge al Controparte\_1, in persona del Ministro *pro tempore*, di pagare senza dilazione al \_\_\_\_\_ li sopra indicate:

- la somma di € 1.400,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi 342,00 euro, di cui € 27,00 per esborsi ed € 315,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

Autorizza, in difetto di pagamento, la provvisoria esecuzione del decreto.

Avverte che, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto o dalla sua notificazione può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/01.

Si comunichi.

Roma, 5.9.2022

Il Consigliere  
Dott.ssa Carla Santese